NO 68

K.S. Pathirane

ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලිමේන්තුව

1999 අංක 32 දරන සාක්ෂි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1999 ඔක්තෝබර් මස 07 වන දින]

ආණ්ඩුවේ නියමය පරිදි මුද්‍රණය කරන ලදී.

1999 ඔක්තෝබර් මස 08 වැනි දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ II වන කොටසේ අතිරේකයක් වශයෙන් පළ කරන ලදී

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදී.

කොළඹ 1, රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් මිලදී ලබාගත හැකිය.

මිල : රු. 4.50 යි.

තැපැල් ගාස්තුව : රු. 3.50 යි.

1999 අංක 32 දරන සාක්ෂි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1999 ඔක්තෝබර් මස 07 වැනි දින]

එල්. ඩී. – ඕ. 18/97.

ළමයකු දිවුරවීමෙන් හෝ ප්‍රතිඥා ගැනීමෙන් තොරව අධිකරණය විසින් සාක්ෂි ලබා ගැනීම සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස සහ සාක්ෂි ආඥාපනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනතකි

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මෙසේ පනවනු ලැබේ :—

ලුහුඬු නාමය.

1. මේ පනත 1999 අංක 32 දරන සාක්ෂි (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.

I වන කොටස

දිවුරවීමෙන් හෝ ප්‍රතිඥා ගැනීමෙන් තොරව ළමයකු විසින් සාක්ෂි දිය හැකි බව.

2. (1) සාක්ෂි ආඥාපනතින් නියමිත පරිදි ළමයකු යම් නඩු කටයුත්තක දී සාක්ෂි දීමට සමත් බවට එහෙත් දිවුරුමක හෝ ප්‍රතිඥාවක ස්වභාවය තේරුම් ගැනීමට අසමත් බවට අධිකරණයක් සෑහීමට පත් වූ අවස්ථාවක, දිවුරවීමෙන් හෝ ප්‍රතිඥා ගැනීමෙන් තොරව, ඒ ළමයාගෙන් අධිකරණය විසින් සාක්ෂි ගනු ලැබිය හැකි අතර ඒ නඩු කටයුතුවල දී ඒ ළමයා විසින් දිවුරුමෙන් හෝ ප්‍රතිඥා දීමෙන් තොරව දෙන ලද සාක්ෂියක්, එය දිවුරුම් හෝ ප්‍රතිඥා පිට නොදීමේ හේතුව නිසාම පමණක් අග්‍රාහ්‍ය නොවන ලෙස සැලකිය යුතු ය; තවද ඒ සාක්ෂිය දෙන ලද්දේ යම් නඩු කටයුත්තක දී ද ඒ නඩු කටයුතු ඒ සාක්ෂිය දිවුරුම් පිට හෝ ප්‍රතිඥා පිට දී නොතිබීමේ හේතුව නිසාම පමණක් බලරහිත කරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) දිවුරවීමෙන් හෝ ප්‍රතිඥා දීමෙන් තොරව ළමයකුට (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සාක්ෂි දීමට ඉඩ දෙනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඔහුගේ සාක්ෂිය අදාළ වන සියලු කරුණු සම්බන්ධයෙන් සත්‍යය ප්‍රකාශ කිරීමට, ඒ ළමයා බැඳී සිටිය යුතු අතර, ඒ බව අධිකරණය විසින් ඒ ළමයාට පැහැදිලි කර දිය යුතු ය.

II වන කොටස

14 වන අධිකාරයට 38අ අලුත් වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.

3. (මෙහි මින් මතු මේ කොටසෙහි "ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තිය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) සාක්ෂි ආඥාපනතේ 38 වන වගන්තියට ඉක්බිතිව ම, පහත දැක්වෙන අලුත් වගන්තිය මෙයින් ඇතුළත් කරනු ලබන අතර එය ඒ ප්‍රඥප්තියේ 38අ වගන්තිය ලෙස බලපැවැත්විය යුතු ය:—

2—H 1060 — 9,900 (98/11)

“වයස සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය විශේෂඥයකුගේ සහතිකය ඇතුළත් ලේඛනය අදාළ බව අපේක්ෂා.

38අ. (1) යම් තැනැත්තකුගේ වයස සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කර ගැනීමට අධිකරණයට සිදුවී ඇති අවස්ථාවක, ඒ තැනැත්තාගේ සම්භාව්‍ය වයස සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය විශේෂඥයකු විසින් නිකුත් කරන ලද බවට උද්දේශිත සහතිකයක අන්තර්ගත ප්‍රකාශයක් අදාළ වන්නේ ය.

(2) මේ වගන්තියේ “වෛද්‍ය විශේෂඥයකු” යන්නෙන් වෛද්‍ය ආඥාපනත යටතේ ලියාපදිංචි වෛද්‍ය විශේෂඥයෙක් අදහස් වේ.”

ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියේ 163අ අලුත් වගන්තිය ඇතුළත් කිරීම.

4. ප්‍රධාන ප්‍රඥප්තියේ 163 වන වගන්තියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්වෙන අලුත් වගන්තිය මෙයින් ඇතුළත් කරනු ලබන අතර, එය ඒ ප්‍රඥප්තියේ 163අ වගන්තිය ලෙස බලපැවැත්විය යුතු ය:-

“ළමයකු සමග පවත්වන සම්මුඛ සාකච්ඡාවක වීඩියෝපට පටිගතයක් සාක්ෂි වශයෙන් දිය හැකි බව.

163අ. (1) ළමා අපචාර හා සම්බන්ධ වරදක් පිළිබඳ යම් නඩු කටයුත්තක දී-

(අ) වැඩිහිටියකු සහ ඒ නඩු කටයුත්තේ චූදිතයා නොවන (මේ වගන්තියේ මින් මතු “ළමා සාක්ෂිකරු” යනුවෙන් සඳහන් කරන ලබන) ළමයකු අතර පැවැත්වෙන; සහ,

(ආ) ඒ නඩු කටයුත්තේ විවාදාභිමුඛ යම් කරුණකට අදාළ

මූලික සම්මුඛ සාකච්ඡාවක වීඩියෝ පටිගත කිරීමක්, වෙනත් යම් නීතියක කවර විධිවිධානයක් තිබුණ ද අධිකරණයේ අවසරය ඇතිව එය (2) වන උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණය විසින් බැහැර කරනු ලැබ නොමැති තාක් දුරට, සාක්ෂි වශයෙන් දෙනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් නඩු කටයුත්තක දී, වීඩියෝ පටිගත කිරීමක් සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ විටක,-

(අ) ඒ නඩු කටයුත්තේ දී හරස් ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා ඒ ළමා සාක්ෂිකරු කැඳවාගත නොහැකි යයි අධිකරණයට පෙනී යන්නේ නම් මිස; හෝ

(ආ) ඒ විඩියෝ පටිගත කිරීම කරන ලද අවස්ථාගත කරුණු හෙළිදරව් කිරීමට නියම කරන යම් අධිකරණ රීති, අධිකරණය සෑහීමට පත්වන පරිදි පිළිපැද නොමැති නම් මිස

ඒ උපවගන්තිය යටතේ අධිකරණය විසින් අවසරය දෙනු ලැබිය යුතු ය.

(3) මේ වගන්තිය යටතේ විඩියෝ පටිගත කිරීමක් සාක්ෂියේ දී ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක —

(අ) ඒ විඩියෝ පටිගත කිරීම සාක්ෂියේ දී ඉදිරිපත් කළ පාර්ශවකරු විසින්, ළමා සාක්ෂිකරු කැඳවනු ලැබිය යුතු ය;

(ආ) අධිකරණයේ මතය අනුව ඒ ළමයාගේ පටිගත කළ සාක්ෂියේ දී දක්වා ඇත්තේ යම් සලකා බලා ඇති යම් කරුණක් පිළිබඳව මූලික සාක්ෂි වශයෙන් ඒ ළමයාගෙන් ප්‍රශ්න නොකළ යුතු ය.

(4) මේ වගන්තිය යටතේ, විඩියෝ පටිගත කිරීමක් සාක්ෂි වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ඒ විඩියෝ පටිගත කිරීමෙන් හෙළිදරව් වන ඒ ළමා සාක්ෂිකරු විසින් කරන ලද යම් ප්‍රකාශයක්, ඒ ළමා සාක්ෂිකරු විසින් සාක්ෂියේ දී සෘජුව ම කරන ලද්දක් සේ ඒ අනුව සලකනු ලැබිය යුතු අතර, ඔහුගේ සෘජු වාචික සාක්ෂියක් ආවේශ්‍ය වන්නේ යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ද ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඒ යම් ප්‍රකාශයක් සාක්ෂි වශයෙන් ආවේශ්‍ය වන්නේ ය.

(5) ළමා සාක්ෂිකරු විසින් කලින් කරන ලද හා විඩියෝ පටිගත කිරීමෙන් හෙළිදරව් වන යම් ප්‍රකාශයක්, අධිකරණය ඉදිරියෙහි ඔහුගේ සෘජු වාචික සාක්ෂියේ දී ප්‍රකාශිතව ම හෝ අවශ්‍ය ව්‍යංගයෙන් ප්‍රතිවාදනය කළහොත්, ඒ කලින් කරන ලද ප්‍රකාශය ස්වාධීන ප්‍රභවයකින් වන සාක්ෂි මගින් වැදගත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් තහවුරු වන්නේ නම්, ඒ විඩියෝ පටිගත කිරීමෙන් හෙළිදරව් වන පරිදි වූ කලින් ප්‍රකාශය අනුව කටයුතු කිරීම ආරක්ෂා සහිත බව හා සාධාරණ බව තහවුරුව සියලු අවස්ථාගත කරුණු අනුව, මූලාසනාරූඪ විනිශ්චයකාරවරයා සලකන්නේ නම්, ඒ විනිශ්චයකාරවරයා විසින් එසේ ක්‍රියා කිරීම නීත්‍යනුකූල වන්නේ ය.

මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා —

(අ) "ළමා අපචාර හා සම්බන්ධ වූ වරදක්" යන්නෙන්, දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 286අ, 308අ, 360අ, 360ආ, 360ඇ, 363, 364අ, 365, 365අ හෝ 365ආ වගන්ති යටතේ වරදක්, ළමයකු සම්බන්ධයෙන් කරනු ලැබූ විට, ඒ වරද ඉන් අදහස් වේ ;

(ආ) "ළමයා" යන්නෙන්, මූලික සම්මුඛ සාකච්ඡාව විඩියෝ පටිගත කරන ලද අවස්ථාවේ දී වයස අවුරුදු දහ අටට අඩු තැනැත්තෙක් ඉන් අදහස් වේ ;

(ඇ) "විඩියෝ පටිගත කිරීම" යන්නෙන්, චලනය වන ප්‍රතිරූපයක් කවර හෝ ආකාරයකින් නිපදවිය හැකි කවර හෝ මාධ්‍යයක පටිගත කිරීමක් අදහස් වන අතර, ඒ හා සමග වූ ශබ්ද පට එයට ඇතුළත් වේ.

අනනුකූලතාවක් ඇති වූ විට, සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු බව.

5. මේ පනතේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවක් ඇති වුවහොත්, එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු ය.